

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP
Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)
Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Dijai Eduardo do Espirito Santo
MATRÍCULA:	0.089613.1
CARGO:	Subinspetor da Guarda Civil Municipal
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 21h44min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Dijai Eduardo do Espirito Santo, matrícula nº 0.089613.1, ocupante do cargo de Subinspetor da Guarda Civil Municipal, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 128, constando como data e horário de registro do requerimento 24/07/2024, às 10h20min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 21h44min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor alega que não foi informado de que haveria prazo ou ordem cronológica relevante para a inserção no procedimento de majoração, razão pela qual estaria sendo prejudicado por não figurar dentro do quantitativo de vagas.

A manifestação foi apresentada sem documentos anexos.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, que atribui à Administração Pública Municipal, por meio da SEGEP, discricionariedade quanto ao deferimento dos requerimentos formulados, observados o interesse e a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentário-financeira.

O procedimento de classificação preliminar dos requerimentos e de análise das manifestações administrativas e dos recursos correlatos é regido pela Portaria nº 1230/2026-SEGEF, ao passo que a competência e o rito de atuação desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEF.

Quanto à admissibilidade, a manifestação foi apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEF, revelando-se, portanto, tempestiva.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a manifestação veio acompanhada de descrição objetiva da situação contestada, atendendo aos requisitos mínimos do art. 3º da Portaria nº 1230/2026-SEGEF.

Não se verificam, nos autos, elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão para a análise da presente manifestação, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEF.

No que concerne ao mérito, a controvérsia relativa à classificação dos servidores no procedimento de majoração de jornada tem como marco temporal juridicamente relevante a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não eventual data unilateralmente indicada pelo próprio servidor.

Uma vez provocada a Comissão, cumpre à Administração zelar pela estrita conformidade do registro classificatório aos fatos comprovados nos autos, ainda que a revisão possa, eventualmente, prejudicar a posição do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao provocar a reanálise de sua situação.

Adotar, para fins de classificação, critério distinto do efetivo recebimento pela Administração equivaleria a instituir parâmetro não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEF, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do procedimento.

No caso concreto, o servidor não aponta divergência entre a data e o horário de recebimento de seu requerimento pela Administração e o registro constante da relação preliminar.

A insurgência dirige-se ao próprio critério de ordenação adotado e à ausência de sua divulgação prévia, e não a erro material, duplicidade, incorreção de dados ou divergência de data ou horário a seu respeito.

Cabe registrar que a definição do critério de ordenação dos requerimentos e a fixação do quantitativo de servidores a serem contemplados não se inserem entre as hipóteses de revisão do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEF, que restringe a manifestação administrativa à correção de omissão, erro material, divergência de data ou horário, duplicidade ou incorreção de dados constantes da relação preliminar.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Municipal nº 1.597/2024, na qual se funda o direito à majoração, foi regularmente publicada no Diário Oficial do Município, circunstância que satisfaz o princípio da publicidade e torna a norma presumidamente conhecida por todos os servidores, independentemente de comunicação individualizada por parte da chefia.

Nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEF, compete ao servidor o ônus de comprovar os fatos alegados em sua manifestação, ônus do qual o requerente não se desincumbiu quanto a esse ponto.

Acolher pretensão de reposicionamento sem base documental que evidencie falha específica atribuível à Administração no caso concreto implicaria conferir ao servidor

tratamento diferenciado em relação aos demais servidores submetidos ao mesmo critério, em ofensa à isonomia que deve nortear a análise de todas as manifestações no âmbito deste procedimento.

Registre-se, por oportuno, que o nome do requerente figura na relação preliminar com grafia diversa daquela constante de sua identificação funcional apresentada nesta manifestação, circunstância que pode ser objeto de saneamento cadastral pela SEGEP, sem repercussão sobre a ordem cronológica de recebimento.

Registre-se, por fim, que não compete a esta Comissão deliberar ou decidir sobre a efetiva implementação da majoração da jornada, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame técnico e instrutório da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Dijai Eduardo do Espírito Santo, matrícula nº 0.089613.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva e regularmente instruída, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP — 24/07/2024, às 10h20min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto ao servidor.

Recomenda-se, ainda, que a SEGEP verifique e, se for o caso, saneie a grafia do nome do servidor na relação preliminar, providência de natureza estritamente cadastral, sem efeito sobre a ordem cronológica de recebimento dos requerimentos.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEP